赤峰市市场监督管理局
行政处罚决定书

赤市监处罚〔2025〕25号

当事人：赤峰市安定医院（赤峰市复员军人精神病医院）

主体资格证照名称：

统一社会信用代码：*

住所：赤峰市红山区贡格尔大街18号

法定代表人：张丽华

身份证件号码：*

一、使用过期的医疗器械

2025年7月28日，本局收到赤峰市医疗保障局《医保部门问题线索移送书》，线索中说明当事人存在使用过期设备磁场刺激仪进行经颅重复磁刺激治疗的行为。

2025年8月7日，执法人员依据线索对当事人进行检查。执法人员在门诊楼三楼神经认知中心资料室，发现有一台线索提及的磁刺激仪，仪器上挂有停用标识。仪器具体参数为：名称：OSF磁刺激仪，型号：OSF-3，生产企业：武汉奥赛福医疗科技有限公司，注册证编号：鄂食药监械（准）字2014第2211954号，出厂编号：80021558，生产日期：2018年5月24日，使用期限：5

年。当事人在上述磁刺激仪超过使用期限（2023 年 5 月 23 日）后继续使用，涉嫌使用过期医疗器械。执法人员对上述产品采取了扣押行政强制措施。

经调查，线索中提及的磁刺激仪，是当事人 2018 年通过招标，从北京旺盈通合科技有限公司采购的，采购价格为 25 万元。该磁刺激仪于 2018 年 6 月 7 日验收合格投入使用，主要用于给患者进行重复经颅磁刺激治疗，单次收费 50 元。当事人在该磁刺激仪超出使用期限（2023 年 5 月 23 日）后继续使用，直至新的磁场刺激仪验收合格投入使用（2024 年 8 月 28 日）后停用，共使用 1730 次，收费 86500 元，认定违法所得为 86500 元。按照《内蒙古自治区医院财务制度实施细则》第三十八条要求，当事人对该磁刺激仪 2018 年 5 月至 2023 年 5 月每月计提折旧，该磁刺激仪于 2023 年 5 月折旧结束后价值为 0 元，认定货值金额为 0 元。

二、不按规定提供服务而收取费用

2025 年 7 月 28 日我局收到赤峰市医疗保障局《医保部门问题线索移交书》（赤医保函[2025]42 号），经执法人员梳理研判，初步认定移交书中列出的医疗机构“脑干听觉诱发电位检查无此专项检查报告”行为，涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十二条的规定。

执法人员于 2025 年 8 月 15 日对当事人开展的“脑干听觉诱发电

位检查”医疗服务项目价格执行情况进行了检查。当事人为内蒙古卫健委核准的三级非营利性（政府办）精神病医院，其开展的基本医疗服务及价格执行《赤峰市医疗服务项目价格目录（2024年版）》要求。执法人员通过对住院患者病例、费用清单、计费系统核对，发现当事人向患者收取了“脑干听觉诱发电位检查”费用，但未按照《赤峰市医疗服务项目价格目录（2024年版）》中“脑干听觉诱发电位检查”项目内涵的规定，向患者提供人工报告，存在不按规定提供服务而收取费用的违法行为，涉嫌违反《中华人民共和国价格法》第十二条的规定，于2025年8月15日立案调查。

经调查，当事人在2023年1月1日-2024年12月31日间，向221人次住院患者收取了“脑干听觉诱发电位检查”费用，却未按规定向患者提供人工报告。该医疗项目收费标准为每人次100元，违法所得共计22100元，其中医保基金报销部分为17578.58元，已由医保追回，医院实际收入4521.42元。当事人存在不按规定提供服务而收取费用的价格违法行为，涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十二条规定，致使患者多付价款4521.42元。当事人于2025年8月14日开展退费工作，截止案件调查终结时，当事人已退回患者多付价款共计2898.54元，尚未退款合计1622.88元。

经查：一、使用过期的医疗器械

经调查，线索中提及的磁刺激仪，是当事人2018年通过招标，从北京旺盈通合科技有限公司采购的，采购价格为25万元。该磁刺激仪于2018年6月7日验收合格投入使用，主要用于给患者进行重复经颅磁刺激治疗，单次收费50元。当事人在该磁刺激仪超出使用期限（2023年5月23日）后继续使用，直至新的磁场刺激仪验收合格投入使用（2024年8月28日）后停用，共使用1730次，收费86500元，认定违法所得为86500元。按照《内蒙古自治区医院财务制度实施细则》第三十八条要求，当事人对该磁刺激仪2018年5月至2023年5月每月计提折旧，该磁刺激仪于2023年5月折旧结束后价值为0元，认定货值金额为0元。

二、不按规定提供服务而收取费用

经调查，当事人在2023年1月1日-2024年12月31日间，向221人次住院患者收取了“脑干听觉诱发电位检查”费用，却未按规定向患者提供人工报告。该医疗项目收费标准为每人次100元，违法所得共计22100元，其中医保基金报销部分为17578.58元，已由医保追回，医院实际收入4521.42元。当事人存在不按规定提供服务而收取费用的价格违法行为，涉嫌违反了《中华人民共和国价格法》第十二条规定，致使患者多付价款4521.42元。当事人于2025年8月14日开展退费工作，截止案件调查终结时，当事人已退回患者多付价款共计2898.54元，尚未退款合计

1622.88 元。

上述事实，主要有以下证据证明：

一、使用过期的医疗器械

1.赤峰市安定医院（赤峰市复员军人精神病医院）事业单位法人证书复印件 1 份、医疗机构执业许可证正本复印件 1 页，法定代表人张丽华身份证复印件 1 页，证明当事人符合承担法律、法规责任的主体资格。

2.药学部主任魏思伟授权委托书 1 份及身份证复印件 1 份，证明授权委托关系。

3.现场笔录 1 份、视频 1 份、现场照片 7 张、询问笔录 1 份，证明了对当事人进行了现场检查及线索核查的情况。

4.实施行政强制措施现场录制视频 2 份、实施行政强制措施决定书及送达回证各 1 份，证明扣押程序合法。

5.磁刺激仪注册证复印件 1 页，北京旺盈通合科技有限公司营业执照副本复印件 1 页,第二类医疗器械经营备案凭证复印件 1 页，北京增值税普通发票复印件 16 页，货物招标合同复印件 6 页，磁刺激仪合格证书复印件 1 页，证明了涉案磁刺激仪的采购合法合规。

6.赤峰市安定医院医疗设备招标货物验收单复印件 1 页，设备交付确认报告复印件 1 页，证明了涉案磁刺激仪验收、投入使用情况。

7.收入表明细查询复印件9页，证明了涉案磁刺激仪超出使用期限后的使用及收费情况。

8.预算管理一体化系统截图复印件3页，证明了涉案磁刺激仪折旧和货值金额情况。

9.神经认知中心新安装使用的磁场刺激仪设备交付、验收确认单复印件2页，证明了新的磁场刺激仪验收合格投入使用的情况。

二、不按规定提供服务而收取费用

1.医疗机构执业许可证及法定代表人身份证复印件，证明其主体经营资格以及医院等级。

2.授权委托书及被委托人身份证复印件，证明授权委托关系。

3.赤峰市安定医院脑干听觉诱发电位检查说明及收费汇总表 ，证明该院违规收费总金额。

4.赤峰市安定医院关于脑干听觉诱发电位检查患者自费部分退款的说明、退款明细表及部分退款佐证材料，证明该院退款情况。

2025年9月12日，本局向当事人送达了赤市监罚告〔2025〕25号行政处罚告知书，告知当事人依据有关规定，有权进行陈述、申辩，并可以要求听证，当事人在规定的时间内未提出陈述、申辩及听证要求。2025年9月22日，我局向当事人送达了赤市监责退〔2025〕25号责令退款通知书，责令该单位限期将1622.88元多收价款退还给患者。当事人于2025年9月29日向本局提交《收费项目“脑干听觉诱发电位检查”退款情况说明》，说明了

规定期限内退款情况及未能完全退款原因。

本局认为，《医疗器械监督管理条例》第五十五条“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械”；《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律法规，执行依法制定的政府定价、政府指导价和法定的价格干预措施、紧急措施”

一、使用过期的医疗器械

1.涉案磁刺激仪已于2023年5月达到折旧报废时间，当事人理应按规定对该设备进行资产处理，在设备超期后未及时处理，存在贮存、维护等失当行为和管理疏漏，当事人的违法行为属于存在主观过错的情形。

2.通过查询信用中国（赤峰），未发现当事人五年内有同一性质违法行为，符合《内蒙古自治区药品监管行政处罚裁量通用基准》第三条第一款第三项第一目“当事人5年内在其全部生产经营地第一次实施同一性质违法行为，认定为初次违法”，认定为初次违法。

3.当事人的违法行为从2023年5月25日持续至2024年8月27日，持续时间超过6个月，不超过2年，符合《药品监督管理行政处罚裁量适用规则》第九条第一款第八项“当事人有下列情形之一的，可以依法从重行政处罚：（八）违法行为持续六个月以

上或者在两年内实施违法行为三次以上的”，属于可以从重行政处罚的情形。

4.涉案磁刺激仪在2023年5月达到折旧报废时间后，货值金额为0元，不足3万元；涉案磁刺激仪超出使用期限后继续使用直至停用期间，共收费86500元，超过3万元，符合《内蒙古自治区药品监管行政处罚裁量通用基准》第三条第一款第八项第2目“（2）批发企业、县级以上（含）医疗机构违法所得不超过1.5万元的认定为金额小，违法所得3万元以上的认定为金额大；货值金额不超过3万元的认定为金额小，货值金额5万元以上的认定为金额大”，认定为违法所得金额大，货值金额小。

5.当事人实施违法行为后，未收到任何患者投诉，未产生明显社会影响。

6.当事人在2024年8月新的磁场刺激仪投入使用后主动停止使用违规的磁刺激仪，在药品监督管理部门尚未立案调查且责令改正之前主动改正违法行为，符合《内蒙古自治区药品监管行政处罚裁量通用基准》第三条第一款第十项第3目“及时改正违法行为，裁量为从轻要素”，认定为可以从轻行政处罚。

7.当事人在本案中积极配合监管部门调查，如实陈述违法事实，主动提供相关证据材料，符合《药品监督管理行政处罚裁量适用规则》第十一条第一款第二项“当事人有下列情形之一的，可以从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合药品监督管理部门调查

并主动提供证据材料的”，认定属于可以从轻或减轻行政处罚的情形。

综上，参考《内蒙古自治区药品监管行政处罚裁量通用基准》第六条第二款“法定罚款幅度不足50万元或不满10倍的，可以不划分位阶，直接按照药品、医疗器械和化妆品行政处罚裁量基准规定的幅度一档、二档、三档裁量。”和《内蒙古自治区医疗器械行政处罚裁量基准》序号6-等级/位阶“违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款”的第一档第二项第1目、第4目：“具有下列情形之一的，裁量为一档：（二）同时具备下列3种以上情形或同时具备2种以上情形且涉案医疗器械从合法渠道购进的。1.当事人初次违法的；4.主动停止违法行为的。”的规定，裁定当事人的行为属于《内蒙古自治区医疗器械行政处罚裁量基准》第六条“违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款”的第一档规定的情形，对应的处罚标准为“货值金额不足1万元的，并处2万元以上2.9万元以下罚款（以上含本数，以下不含本数）”。

二、不按规定提供服务而收取费用

当事人主动退还患者多付价款，且积极配合调查。根据《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第六条：“实施行政处罚裁量应当遵循合法、公平公正、过罚相当、处罚与教育

相结合、综合裁量的原则”、第七条二款：“及时改正是对特定违法行为不予处罚的必要条件，及时改正既可以是市场监管部门发现之前当事人主动改正违法行为，也可以是在市场监管部门第一次指出违法行为后积极改正到位”、第十四条第四项：“当事人有下列情形之一的，可以从轻行政处罚；当事人有下列情形之一，并且社会危害后果轻微的，可以减轻行政处罚：（四）及时改正的”的规定，建议给予当事人从轻处罚。

综上，当事人上述行为，违反了使用过期的医疗器械和不按规定提供服务而收取费依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一款第（三）项“有下列情形之一的，由负责药品监督管理的部门责令改正，没收违法生产经营使用的医疗器械；违法生产经营使用的医疗器械货值金额不足 1 万元的，并处 2 万元以上 5 万元以下罚款；货值金额 1 万元以上的，并处货值金额 5 倍以上 20 倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证，对违法单位的法定代表人、主要负责人、直接负责的主管人员和其他责任人员，没收违法行为发生期间自本单位所获收入，并处所获收入 30%以上 3 倍以下罚款，10 年内禁止其从事医疗器械生产经营活动：（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械”；《行政处罚法》第二十八条第二款“当事人有违法所得，除依法应当

退赔的外，应当予以没收”；《中华人民共和国价格法》第三十九条：“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款”；第四十一条：“经营者因价格违法行为致使消费者或者其他经营者多付价款的，应当退还多付部分”；《价格违法行为行政处罚规定》第九条第十项：“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款：（十）不按规定提供服务而收取费用的”；第十六条：“属于价格法第四十一条规定的消费者或者其他经营者多付价款的，责令经营者限期退还。难以查找多付价款的消费者或者其他经营者，责令公告查找。经营者拒不按照前款规定退还消费者或者其他经营者多付的价款，以及期限届满没有退还消费者或者其他经营者多付的价款，由政府价格主管部门予以没收，消费者或者其他经营者要求退还时，由经营者依法承担民事责任”责令当事人改正违法行为，并决定作出以下行政处罚：

1.没收1台过期的磁刺激仪（详见《赤峰市市场监督管理局实施行政强制措施决定书》（赤市监强制〔2025〕械01号）及所附清单）；

2.没收违法所得人民币捌万陆仟伍佰元（86500元）；

3.没收患者多付价款1622.88元；

4. 罚款人民币贰万叁仟元（23000 元）。

当事人应当自接到本处罚决定书之日起十五日内到赤峰市市场监督管理局领取缴款通知书并缴纳罚没款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

当事人如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向赤峰市人民政府申请行政复议，也可以于六个月内依法向松山区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼期间，行政处罚不停止执行。

nmgdzyz

赤峰市市场监督管理局

（盖章）

2025 年 9 月 29 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档 。